﴿ فصل فى جزاء اشجار الحرم ونباته ﴾ وهواعم من الاشجار لغةوان كان مغاير اله عرفا فان الشجرله ساق بخلاف النبات ولذاقال (اذاجنى على نبات الحرم) اى بقطعه اوقلعه اورعيه (فعليه قيمته) أى بتفصيل تأتى صفته (كبيرا كان الشجرأوصغيرا) و كذايستوى ان يكون القاطع محرما أوحلالا حتى على القارن فيه جزاء واحد (فيشترى بها) أى بقيمته (طعاما)من الحبوب التى يؤكل منها (يتصدق به على الفقراء)أى فقراء الحرم اوغيره(كل فقير نصف صاع من بر) بضم موحدة وتشديدراء أى حنطة ولايجوز ان يعطى لفقيراقل منه (ان كثر) أى الطعام(وان كان اقل من نصف صاع)وكذا اذا كان نصف صاع (اعطى لفقير واحد وان شاء اشترى بالقيمة هديا وتصدق بلحمه على الفقراء) وقيدبالجمع هنا لبيان الاولى ولذاقال (ولوتصدق به على فقيرواحدجازويجوز الهدى فى جزاء شجرالحرم بشرطان تكون قيمته قبل الذبح مثل قيمة الشجر فيتأدى الواجب بالاراقة فلوسرق بعدالذبح لاشئ عليه) اعلم ان فى الهدى روايتين فى رواية لايجوز ولايتأدى بمجرد الاراقة بل لابدمن التصدق بلحمه وفى رواية يجوز بعد ان يكون قيمة اللحم بعد الذبح مثل قيمة الشجروان كان دونه لايجزيه عن القيمة وكذا لوسرق المذبوح وجب ان يقيم غيره مقامه لانه للاراقة على هذه الرواية وفى رواية اخرى يجوز فيه الهدى فتكون الاحكام المذكورة على عكسها كذافى الفتح وغيره وقال صاحب المجمع وفى رواية يجوز وهى ظاهر الرواية بشرط ان يكون الهدى قبل الذبح مثل قيمة الصيد فيتأدى الواجب لوسرق المذبوح كذافى المنصفى وعلى هذايختص ذبحه بالحرم (وان شاء تصدق بالقيمة) ثم اذا أدى قيمته ملكه وكره الانتفاع به وان باعه جاز ويكره بخلاف صيدالحرم والمحرم فانه لايجوز بيعه (ولايجوز الصوم فى جزاء شجرالحرم)اى عندائمتنا الثلاثة وعن زفر روايتان

﴿ فصل فى جزاء صيدالحرم * اذاقتل صيده ﴾اى محرم اوحلال(فعليه قيمته فان بلغت هديا)اى ان وصلت قيمته الصيد مايشترى به هديا يخير بين أشياء كماقال (اشتراها) اى اشترى الهدى بقيمة الصيد (ان شاء) اى وذبح وتصدق به (وان شاء اشترى بها طعاما) اى من برا وشعير (فتصدق به كما مر) فى الفصل السابق (ويجوز فيه الهدى) اى بنفسه من غير تصدقه (بسرط ان تكون قيمته قبل الذبح مثل قيمة الصيد) اى على الاصح مماسبق الخلاف فيه (ولايشترط ان يكون مثلها بعدالذبح) كماذكره بعضهم(وأما الصوم فى صيد الحرم) اى فى كفارته (فلايجوز للحلال)اى لحنايته(ويجوز للمحرم) فى شرح القدورى أن الاطعام يجزى فى صيدالحرم ولايجوز الصوم عند علمائنا الثلاثة وعندزفر يجزى وفى المختلف لايجوز الصوم بالاجماع قال صاحب المجمع فيجوز ان يكون فى الصوم عن زفر روايتان فنقل كل واحد رواية ثم هذا فى الحلال وأما المحرم فظاهر كلامهم انه يجوزله الصوم والهدى بالاخلاف لانه لما اجتمع حرمة الاحرام والحرم وتعذر الجمع بينهما وجب اعتبارا قواهما وهوالاحرام فأضيف الحرمة اليه ورتب عليه أحكامه ضرورة وبه صرح فى شرح القدورى فقال أما محرم اذاقتله فى الحرم فانه يتأدى كفارته بالصوم وفى شرح الكنز يلزمه جزاآن على القياس وفى الاستحسان يلزمه جزاء واحدلان حرمة الاحرام أقوى من حرمة الحرم فيجب اعتبارالاقوى ويضاف الحرمة اليه عند تعذر الجمع بينهما انتهى ولايخفى ان الجمع بينهما ممكن بتعدد جزائهما وكذا فى كون حرمة الاحرام أقوى نظر لايخفى اذحرمة المحرم أعم حيث يشمل الحلال

والمحرم

بك حاجتى وان قصر رأيى وضعف عملى افتقرت الى رحمتك فأسألك ياقاضى الامور أن تنجينى من عذاب السعير ومن فتنة القبر (اللهم)اهدنى لارشد امرى واجرنى من شر نفسى (اللهم) انى اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاهواء (اللهم) انى اعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق بسم الله ماشاء الله لايأتى بالخيرالا الله بسم الله ماشاء الله ولايصرف السوء الا الله بسم الله ماشاءالله ومابكم من نعمة فمن الله بسم الله ماشاء الله لاحول ولاقوة الابالله